

주 의 사 항

1. 제 목 : 요양보호사 야간근무수당 지급 부적정

2. 관계기관 : B·A요양원

3. 내 용 : 보훈요양원은 요양원 서비스 제공을 위하여 요양보호사 등 직원을 교대 근무형태로 운용하고 있습니다.

공단 「보수규정」 제5조 및 제21조에 의하면 야간근무를 한 때에는 별표8에 따른 수당을 지급하도록 하고 있으며, 「근로기준법」 제56조는 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50을 가산하여 지급하고 야간근로의 시간을 오후 10시부터 오전 6시까지로 정하고 있습니다.

2016년 2차 요양원 종합감사 중 직원 야간근무수당을 확인한 결과,

가. B요양원의 경우 요양보호사는 ‘16.5월 이전까지 D(07:00~15:00), E(15:00~22:00), N(22:00~07:00), S(09:00~18:00) 등 4가지 근무형태로 교대근무를 실시하였으나, ‘16.5월 이후부터는 E와 N근무형태 교대시간을 23:00로 변경, 시행한 바 있습니다. E근무형태의 경우 1시간(22:00-23:00)의 야간근무시간이 포함되어 있고, N 근무형태의 경우 7시간(23:00-06:00)의 야간근무시간이 포함되어 있으나,

1) 통상적으로 4조3교대의 경우 N근무형태의 근무가 22:00부터 시작되는 점과 ‘16.5월 시행된 세부적인 근무형태 변경내용을 급여담당자가 구체적으로 인지하지 못하여 N형태 근무자에게 야간근무수당 8시간을 기존대로 인정하여 지급함으로써 개인별 야간근무수당 지급액이 일부 부적절하게 지급되었습니다.

[표 1] 야간근무 수당 등 환수/환급 내역

금액단위:천원

구 분	환 수(A)		환 금(B)		계(B-A)		비 고
	시간수	금 액	시간수	금 액	시간수	금 액	
‘16.5월	399	1,297	558	1,814	159	517	이00등 76명
‘16.6월	381	1,238	540	1,755	159	517	이00등 82명
계	780	2,535	1,098	3,569	318	1,034	

※ N근무자는 2명, E근무자는 통상 3명 수준으로 월 평균 159시간 야간수당 증가(세부내역:별첨)

2) 한편 요양보호사 근무형태(시간)의 변경은 공단 ‘위임전결사항운영세칙’ 어디에도 그 권한이 위임된 바가 없음에도 불구하고 위 ‘5월 요양보호사 근무편성표’는 근무형태(시간)의 변경사유 등이 구체적으로 적시되어 있지 않았음은 물론 단순 근무편성표만을 내용으로 하여 보훈요양원장이 아닌 복지부장 전결로 결재가 이루어진 사실이 있습니다. 또한 근무형태 변경에 대한 충분한 검토 없이 업무를 추진함으로써 결과적으로 2개월간 318시간 1,034천원 상당의 야간수당이 추가로 발생한 사실이 있습니다. 향후 요양보호사의 근무교대 편의성과 야간수당 계산의 이원화 문제 등을 검토하여 제도를 정비할 필요가 있습니다.

나. A요양원의 시설담당의 경우 2015.1월부터 D(07:00~15:00, 8시간), E(15:00~23:00, 8시간), EN(15:00~07:00, 15시간), N(23:00~07:00, 8시간), DS(08:30~17:30, 8시간) 등 5가지 근무형태로 운영하고 있으며, 간호과의 경우 2015.1월부터 D(07:00~15:00), E(15:00~23:00), N(23:00~07:00), S(09:00~18:00) 등 4가지 근무형태로 교대근무를 실시하고 있는 바,

1) 위 근무형태 중 E근무형태의 경우 1시간(22:00-23:00)의 야간근무시간이 포함되어 있고, N근무형태의 경우 7시간(23:00-06:00)의 야간근무시간이 포함되어 있으나, 근무자의 출퇴근 시간 및 업무인수인계 시간 등을 고려하여 E 및 N근무형태의 근무자의 실제 교대시간을 22:00로 운영함으로써 N근무형태의 근무자에게만 야간수당 8시간을 인정하여 급여를 지급한 사실이 있습니다.

2) 야간수당은 법정수당으로서 근무시간표와 실제근무시간을 명확한 근거 없이 달리 운용할 경우 향후 법적 분쟁의 소지가 있으므로 현실과 제도의 괴리를 극복할 수 있도록 제도적 정비가 필요한 실정입니다.

4. 조치할 사항

○ B요양원장은

- 요양보호사 야간근무수당을 재산정하여 3,569천원은 환급하시고, 2,535천원은 조속히 회수하시기 바랍니다.(통보)

○ A・B요양원장은

- 야간교대근무자의 근무교대 편의성, 야간근무수당 산정의 이원화 및 향후 발생할 수도 있는 법적분쟁 가능성 등을 종합 검토하여 교대근무자의 근무교대시간을 정비하여 주시기 바랍니다(통보)

○ ㉠이사(B요양원장)는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.